

**SECRETARÍA TÉCNICA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR N° 1 -SEDE CENTRAL**

RESOLUCIÓN N° : 0221-2026/CC1-ST
EXPEDIENTE : 3281-2025/CC1
DENUNCIANTE : JEAN RONALD SALCEDO BENDEZU (SEÑOR SALCEDO)
DENUNCIADO : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO HUANCAYO S.A. (CAJA)
MATERIA : CONFIDENCIALIDAD

Lima, 22 de junio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 11 de diciembre de 2025, el señor Salcedo interpuso una denuncia contra la Caja por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)¹.
2. A través de la Resolución N° 1 del 30 de enero de 2026, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia interpuesta por el señor Salcedo contra la Caja.
3. Mediante escrito del 24 de febrero de 2026, el Banco presentó sus descargos y solicitó que se declare confidencial la información contenida en las piezas procesales "ANEXO A-3 INFORME N 00020-2026-KNBV-CMACHYO (2).PDF" y "ANEXO A-4 AHOEXTRACTOINTERNOCTS.PDF"; en la medida que contenían información reservada y prohibida de difusión, cuya divulgación afectaría la intimidad económica del cliente, expondría su patrimonio, y revelaría información financiera interna de la entidad.
4. Asimismo, mediante escrito del 5 de marzo de 2026, el Banco presentó información complementaria y solicitó que se declare confidencial la información contenida en la pieza procesal "INFORME N 00021-2026-JJAN-CMACHYO.PDF"; en la medida que contenían información sensible y reservada protegida por el secreto bancario.

ANÁLISIS

(i) De la solicitud de confidencialidad

5. El artículo 6° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo N° 807, establece que la información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectiva, debiendo adoptar las medidas necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información.
6. De otro lado, la Directiva N° 001-2008-TRI-INDECOPI, Directiva sobre confidencialidad de la información en los procedimientos seguidos por los órganos funcionales del Indecopi (en adelante, Directiva), modificada por la Directiva N° 002-2017-TRI-INDECOPI y 002-2022-TRI-INDECOPI, establece lo siguiente:

"2. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

¹ Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

**SECRETARÍA TÉCNICA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR N° 1 -SEDE CENTRAL**

- 2.1. *Puede declararse confidencial aquella información presentada por las partes o terceros en el marco de un procedimiento seguido ante INDECOPI o aquella información acopiada por el INDECOPI en el curso de sus actividades de supervisión, fiscalización y/o investigación, cuya divulgación implique una afectación significativa para el titular de la misma o un tercero del que el aportante la hubiere recibido, u otorgue una ventaja significativa para un competidor del aportante de la información.*

Puede también declararse confidencial aquella información que sea considerada reservada o confidencial por Ley. Entre éstas:

- a) *La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar de las partes involucradas en un procedimiento. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal.
Se consideran datos sensibles los datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular, datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual.*
- b) *Información proveniente de terceras personas ajenas al procedimiento de investigación, cuya divulgación sin previa autorización podría ocasionar perjuicios a alguna de las partes.*
- c) *La información protegida por la respectiva regulación del secreto bancario, tributario, comercial, industrial, empresarial, tecnológico y bursátil.*

Se considerará lo siguiente:

Secreto comercial: *aquella información cuya importancia para el desarrollo de la actividad empresarial obliga a las empresas a mantenerla fuera del alcance de terceros ajenos a la empresa;*

Secreto industrial: *conocimiento tecnológico referido a procedimientos de fabricación o producción en general, o el conocimiento vinculado al empleo y aplicación de técnicas industriales, que permitan obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros;*

Secreto empresarial: *Cualquier información no divulgada que una empresa natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:*

- c.1 *Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;*
- c.2 *tenga un valor comercial por ser secreta; y*
- c.3 *haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.*

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

**SECRETARÍA TÉCNICA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR N° 1 -SEDE CENTRAL**

- 2.2. *Cuando se declare confidencial la información, ésta será de uso exclusivo de los funcionarios encargados del trámite del procedimiento. Dicha información no podrá ser puesta en conocimiento de las demás partes del procedimiento ni de terceros. (...)” (el subrayado es nuestro).*
7. Asimismo, el numeral 3.2 de la Directiva señala que todo administrado que solicite la reserva de la información durante la tramitación de los procedimientos a cargo de los órganos funcionales del Indecopi, tiene que cumplir una serie de requisitos al momento de realizar su solicitud de confidencialidad, los que se detallan a continuación:

“3.2. *Al solicitar la confidencialidad de la información, el aportante de ella deberá cumplir los siguientes requisitos:*

- a) *Incluir expresamente el pedido de confidencialidad de la información en el mismo escrito en que ésta es presentada o en el acta cuando se trate de una visita inspectiva y se ha solicitado la exhibición de información documentaria. Caso contrario, la autoridad no será responsable de su divulgación.*
- b) *Identificar en el escrito, de manera clara y precisa, cuál es la información cuya declaración de confidencialidad se solicita y en qué documentos y en qué parte de dichos documentos está incluida. El solicitante no podrá solicitar la confidencialidad, de forma genérica, de toda la información presentada o contenida en los documentos señalados, salvo que sean obtenidos durante el desarrollo de entrevistas o visitas de inspección in situ. En este último caso, el Secretario Técnico, Director, o Jefe del área correspondiente requerirá al solicitante en el curso del procedimiento que precise los alcances de su solicitud, para lo cual le otorgará un plazo de siete (7) días hábiles, para ello, bajo apercibimiento de denegar el pedido de confidencialidad.*
- c) *Justificar la solicitud, en caso de que se trate de la información a que se refiere el numeral 2.1. Si la parte solicitante no justifica su pedido, el Secretario Técnico, Director o Jefe del área correspondiente deberá requerírselo, otorgándole un plazo de siete (7) días hábiles para ello, bajo apercibimiento de denegar el pedido de confidencialidad.*
- d) *Presentar un “resumen no confidencial” suficientemente detallado que permita una cabal comprensión del contenido sustancial de la información cuya declaración de confidencialidad se solicita. En caso que la información esté compuesta de series estadísticas, ésta deberá ser presentada mediante indicadores que permitan apreciar la tendencia.*

De considerar el aportante que la naturaleza de la información impide elaborar un “resumen no confidencial”, deberá comunicarlo al órgano funcional del INDECOPI, exponiendo las razones. Si el órgano resolutorio considera válidas dichas razones, le solicitará a la parte que elabore un listado de la información para hacerlo de conocimiento de las demás partes del procedimiento.

En caso excepcional y de no haber presentado el aportante un “resumen no confidencial” de la información, la autoridad deberá solicitárselo otorgando un plazo de siete (7) días hábiles para ello. Caso contrario se denegará el tratamiento confidencial.

En el procedimiento se podrá merituar sin otorgarle tratamiento confidencial aquella información para la cual se solicita tratamiento confidencial, si la misma puede ser obtenida de otra fuente con carácter no confidencial.

e) *Señalar el plazo por el cual se solicita el tratamiento confidencial de la información presentada."*

8. Por ello, al momento de evaluar una solicitud de confidencialidad de información, la Secretaría Técnica - por delegación de facultades- debe, en primer lugar, corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos expresamente en la Directiva, los que se encuentran a cargo de la parte solicitante.

(i) De la solicitud de confidencialidad formulada por el Banco

9. Al respecto, corresponde verificar el cumplimiento de los cinco (5) requisitos establecidos expresamente en el punto 3.2 de la Directiva, a fin de verificar si, en consecuencia, corresponder otorgar la confidencialidad requerida.
10. En el presente caso, se advirtió que, en su escrito del 24 de febrero de 2026 el Banco solicitó la confidencialidad del Informe N° 00020-2026-KNBV-CMACHYO y Anexo 4; y, mediante escrito del 5 de marzo de 2026 solicitó la confidencialidad del Informe N° 00021-2026-JJAN-CMACHYO, que contienen información altamente sensible, cuya divulgación generaría una afectación directa a la intimidad, seguridad financiera y patrimonial del señor Salcedo. Además, de contener información de operaciones pasivas, protegidas por el secreto bancario.
11. Así pues, de la revisión de los escritos presentados el 24 de febrero y 5 de marzo de 2026, esta Secretaría Técnica considera que, efectivamente, el Banco cumplió con los requisitos previstos para la formulación de su solicitud de confidencialidad, en la medida que: (i) precisó un pedido concreto de confidencialidad; (ii) identificó la información sobre la cual recaía su petición; (iii) justificó su solicitud; (iv) presentó un resumen no confidencial; y, (v) detalló el plazo de "permanente" por el cual realizó su solicitud.
12. No obstante, en el presente caso en particular, debe considerarse que, mediante escrito del 9 de febrero de 2026, el señor Salcedo brindó su consentimiento expreso para que la Caja pueda suministrar a la Comisión la documentación e información que pueda contener o estar relacionada con operaciones pasivas vinculadas a la cuenta CTS 10704*****09381, materia de denuncia.
13. Por tanto, en la medida que el denunciante brindó su consentimiento expreso para que se suministre al procedimiento información sobre las operaciones pasivas de la cuenta bancaria de la cual es titular — consentimiento regulado bajo los alcances del artículo 140° de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante, Ley General)² —, no corresponde acoger el pedido de confidencialidad de la entidad bancaria, el cual, justamente, se ha sustentado en que la información que aportó al procedimiento tendría información sensible y reserva.
14. De esta manera, en virtud del consentimiento otorgado por el denunciante, este Despacho cuenta con la facultad suficiente para agregar en el presente procedimiento los elementos probatorios proporcionados por la Caja, ello, a fin de valorarlos y resolver la controversia de los hechos materia de denuncia.

² **LEY N° 26702, GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS**
Artículo 140.- Alcance de la prohibición
Está prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y trabajadores, suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización escrita de éstos o se trate de los supuestos consignados en los Artículos 142, 143 y 143-A."
(...)

15. Asimismo, esta Secretaría Técnica considera que, en el presente caso, no se verifica un supuesto que justifique restringir el acceso a la información aportada al procedimiento. Ello, toda vez que la documentación cuya reserva se pretende, corresponde a información vinculada directamente a la cuenta materia de denuncia y, por tanto, constituye información conocida por el propio denunciante en su calidad de titular de dicha cuenta.
16. Sin perjuicio de lo expuesto, si bien, mediante escrito del 9 de febrero de 2026, el señor Salcedo brindó su consentimiento expreso para que el Banco pueda suministrar a la Comisión la documentación e información que pueda contener o estar relacionada con operaciones pasivas vinculadas al producto financiero del cual es titular y que es materia de denuncia, lo cierto es que en atención del pedido expreso de la Caja, este Despacho considera que dicha información no podrá ser expuesta ante otros, al tratarse de información relacionada a operaciones pasivas de una cuenta de ahorro, de titularidad del denunciante, quien se podría ver afectado con su divulgación.
17. En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Directiva, la Secretaría Técnica considera que corresponde declarar la confidencialidad de las piezas procesales denominadas “ANEXO A-3 INFORME N 00020-2026-KNBV-CMACHYO (2).PDF”, “ANEXO A-4 AHOEXTRACTOINTERNOCTS.PDF” e “INFORME N 00021-2026-JJAN-CMACHYO.PDF”, precisándose que la confidencialidad declarada deberá mantenerse de forma permanente y solo alcanza a terceros ajenos al presente procedimiento.

RESUELVE:

PRIMERO: tener por apersonado a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. al presente procedimiento.

SEGUNDO: tener como domicilio procesal de Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. la casilla electrónica 7164.

TERCERO: calificar como confidencial la información presentada por Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. con su escrito del 24 de febrero de 2026, la cual obra en la pieza procesal denominada “ANEXO A-3 INFORME N 00020-2026-KNBV-CMACHYO (2).PDF” y “ANEXO A-4 AHOEXTRACTOINTERNOCTS.PDF”, referida a información de las operaciones no reconocidas y estados de cuenta de la cuenta CTS 10704*****09381, de titularidad del denunciante; precisándose que la confidencialidad declarada deberá mantenerse permanentemente y solo alcanza a terceros ajenos al presente procedimiento.

CUARTO: calificar como confidencial la información presentada por Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. con su escrito del 5 de marzo de 2026, la cual obra en la pieza procesal denominada “INFORME N 00021-2026-JJAN-CMACHYO.PDF”, referida a información de las operaciones no reconocidas y estados de cuenta de la cuenta CTS 10704*****09381, de titularidad del denunciante; precisándose que la confidencialidad declarada deberá mantenerse permanentemente y solo alcanza a terceros ajenos al presente procedimiento.

QUINTO: agregar al expediente el escrito presentado el 9 de febrero de 2026 por el señor Jean Ronald Salcedo Bendezu.

SEXTO: requerir al señor Jean Ronald Salcedo Bendezu para que, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que reciban la notificación en sus bandejas de correo electrónico, efectúen la confirmación de recepción de la notificación remitida por este despacho a sus correos electrónicos, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo

**SECRETARÍA TÉCNICA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR N° 1 -SEDE CENTRAL**

General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, bajo apercibimiento de rehacer el acto de notificación y notificarles conforme al numeral 1 del artículo 20 del citado cuerpo normativo³.

SÉPTIMO: recordar a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo S.A. que tiene la obligación efectuar la confirmación de la recepción mediante acuse de recibo durante los primeros cinco (5) días hábiles a la notificación válidamente efectuada.

 **Firma Digital**
Indecopi
Firmado digitalmente por
SALAZAR QUIROZ Loussiana
Catherine FAU 20133840533 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.06.2026 13:06:55-0500

Firmado digitalmente por
EVELING ROA QUISPE
Secretaría Técnica
Comisión de Protección al Consumidor N° 1

LSQ/pma

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS y publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 20. Modalidades de notificación

- 20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1.
- La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.
- En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24.